

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1541/2532

กรมตุลาการ กับพวก

โจทก์

บริษัทไชน่าอิงเซ็งเคียแอนด์เลออร์ จำกัด

จำเลย

บริษัทไชน่าอิงเซ็งเคียแอนด์เลออร์ จำกัด

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ มีทางที่จะชนะคดีโจทก์ได้โปรดอนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 76)

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยชำระภาษีอากรจำนวน 212,719.72 บาท
และเงินเพิ่มอากรขาเข้าในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนจากต้นเงินอากร
ขาเข้า 44,169.28 บาทและ 39,681.60 บาท ตามลำดับเป็นรายเดือนนับแต่วันฟ้อง
เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้โจทก์ ยกฟ้องแย้งของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์ พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 73 แผ่นที่ 2 และแผ่นที่ 1)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลภาษีอากรกลางพร้อมเงินเพิ่มอากรขาเข้าในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน

หรือเศษของเดือนจากต้นเงินอากรขาเข้า 44,169.28 บาท และ 39,681.60 บาท
ตามลำดับเป็นรายเดือนนับแต่วันฟ้อง จนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปีมาให้
เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับใน
ระหว่างอุทธรณ์ มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลฎีกาอากรกลางพร้อมเงินเพิ่มอากรขาเข้าในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน
หรือเศษของเดือนจากต้นเงินอากรขาเข้า 44,169.28 บาท และ 39,681.60 บาท
ตามลำดับเป็นรายเดือนนับแต่วันฟ้อง จนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปีมาให้
เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับใน
ระหว่างอุทธรณ์ มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(อรรถวิทย์ วรรณวินิจ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>